

PROCESSO PENAL

AULA 07 | RECURSOS E AÇÕES AUTÔNOMAS

Objetivo: dominar o que realmente derruba candidato: recurso correto, hipóteses de cabimento, prazos, efeitos e consequências. O núcleo é **RESE + apelação + habeas corpus + revisão criminal**, com embargos e carta testemunhável no ponto exato. Material construído sobre as **75 questões da aula** e conferido com o CPP vigente em 08/09/2026.

CPP | ARTS. 574 A 667

75 QUESTÕES-BASE

ATUALIZAÇÃO 2026

SEM ENROLAÇÃO



ONDE ESTÁ O PESO DO BANCO DE 75 QUESTÕES

A distribuição abaixo é do **banco de treino enviado** - não é estatística oficial da prova. Ela serve para calibrar a revisão: primeiro RESE; depois apelação e HC; em seguida revisão criminal.

RESE | 21 QUESTÕES

Cabimento, 5 dias, razões 2+2, retratação e efeitos.

APELAÇÃO | 15

5 dias, razões 8, Júri, efeitos e reformatio.

HABEAS CORPUS | 15

Coação ilegal, legitimidade, preventivo/repressivo e 647-A.

REVISÃO | 10

621, novas provas, legitimidade e efeitos.

GERAIS/TRIBUNAL | 9

Fungibilidade, extensão, empate e não agravamento.

EMBARGOS + CARTA | 5

Pouco volume, mas prazos muito fáceis de cobrar.

5

dias: RESE e apelação

2

dias: razões do RESE e EDcl

8

dias: razões da apelação

48h

carta testemunhável

ESTRATÉGIA TITÃ: não tente decorar capítulo inteiro do CPP. Decore **pares de confusão**: RESE x apelação; 5 x 2 x 8 dias; pronúncia x impronúncia; carta testemunhável x recurso denegado; HC x revisão.



SEIS REGRAS PARA NÃO ERRAR O BÁSICO

VOLUNTARIEDADE

Regra: recurso depende de iniciativa da parte. O CPP preserva hipóteses expressas de remessa de ofício, como a **sentença que concede habeas corpus**.

MP NÃO DESISTE

Art. 576: o Ministério Público **não pode desistir** de recurso que já interpôs. Não importa se ainda não apresentou razões.

LEGITIMIDADE + INTERESSE

MP, querelante, réu, procurador ou defensor podem recorrer, mas é indispensável **interesse na reforma/modificação**.

FUNGIBILIDADE

Art. 579: sem má-fé, erro na escolha do recurso não deve prejudicar a parte; processa-se pelo rito do recurso cabível.

EFEITO EXTENSIVO

Recurso de um corréu pode aproveitar aos demais quando o fundamento favorável **não for exclusivamente pessoal**.

ERRO DO SERVIDOR

O recurso não será prejudicado por erro, falta ou omissão de funcionário que tenha impedido seguimento ou apresentação tempestiva.

DUAS REGRAS DE JULGAMENTO QUE VIRARAM PEGADINHA

REGRA	O QUE GUARDAR
Reformatio in pejus - art. 617	Se somente o réu apela , o tribunal não pode agravar sua situação. O recurso defensivo não pode servir para piorar a pena.
Empate - art. 615, §1º	Regra atual: empate em julgamento penal/processual penal favorece o imputado, inclusive quando decorre de impedimento, suspeição, ausência ou vaga.

PEGADINHA: legitimidade recursal não significa interesse automático. A parte pode ser legitimada, mas se a decisão já lhe foi integralmente favorável, falta interesse em recorrer.



CABIMENTO: O QUE A BANCA TROCA POR APELAÇÃO

O RESE é recurso de **hipóteses legais específicas**. Na prova, a banca normalmente descreve a decisão e pergunta qual recurso cabe.

DECISÃO	RECURSO	MEMÓRIA DE PROVA
Não recebe denúncia/queixa	RESE	Art. 581, I. O simples recebimento não está nesse inciso.
Conclui pela incompetência do juízo	RESE	Inciso II.
Julga procedente exceção	RESE	Inciso III, salvo suspeição .
Pronuncia o réu	RESE	Impronúncia e absolvição sumária seguem apelação.
Fiança / preventiva / liberdade / relaxamento	RESE	Inciso V é campeão de prova e ganhou novidade em 2026.
Quebra/perda da fiança	RESE	Inciso VII.
Prescrição ou outra extinção da punibilidade	RESE	Incisos VIII e IX.
Concede ou nega habeas corpus	RESE	Inciso X.
Anula instrução, total ou parcial	RESE	Inciso XIII.
Inclui/exclui jurado da lista geral	RESE	Inciso XIV - prazo excepcional de 20 dias.
Denega apelação ou a julga deserta	RESE	Inciso XV.
Suspende processo por questão prejudicial	RESE	Inciso XVI.
Unificação de penas / incidente de falsidade	RESE	Incisos XVII e XVIII.
Recusa homologação do ANPP	RESE	Inciso XXV.

REGRA DE OURO: quando a decisão admitir **apelação**, não se usa RESE, ainda que apenas parte do julgado lembre hipótese do art. 581 (art. 593, §4º).



5 - 2 - 2 - 2: A SEQUÊNCIA QUE CAI

5d

INTERPOSIÇÃO

Prazo geral do RESE.

2d

RAZÕES

Recorrente apresenta razões.

2d

RESPOSTA

Recorrido responde.

2d

RETRATAÇÃO

Juiz reforma ou sustenta.

EXCEÇÃO DE PRAZO

Decisão que inclui ou exclui jurado da lista geral: **20 dias**, contados da publicação definitiva da lista.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

O RESE tem retratação. Se o juiz reformar a decisão, a parte contrária pode recorrer da nova decisão, se houver recurso cabível.

EFEITO SUSPENSIVO NÃO É REGRA

SITUAÇÃO	CONSEQUÊNCIA
Pronúncia	O recurso suspende somente o julgamento .
Quebra da fiança	Suspende apenas o efeito de perda da metade do valor .
Hipóteses expressas do art. 584	Há efeito suspensivo nos casos legalmente indicados; não generalize para todo RESE.

NOVIDADE 2026 - ART. 584, §4º: nos recursos do art. 581, V, o recorrente pode pedir ao **tribunal**, a qualquer tempo até o julgamento, **efeito suspensivo ou ativo**, demonstrando relevância, plausibilidade do direito e probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação.

SUBIDA: o CPP diferencia RESE nos próprios autos e por instrumento. Não existe regra de que todos sobem da mesma forma.



CABIMENTO + TRIBUNAL DO JÚRI

Prazo de interposição: **5 dias**. Cabe contra sentenças definitivas condenatórias ou absolutórias de juiz singular e decisões definitivas/com força de definitivas não alcançadas pelo RESE.

NO JÚRI, DECORE AS QUATRO ALÍNEAS

FUNDAMENTO	O QUE O TRIBUNAL FAZ SE DER PROVIMENTO
A - nulidade posterior à pronúncia	Reconhece a nulidade e determina a providência compatível.
B - sentença do juiz-presidente contrária à lei ou aos jurados	O tribunal retifica a sentença.
C - erro ou injustiça na pena/medida de segurança	O tribunal retifica a aplicação da pena ou medida.
D - veredicto manifestamente contrário à prova dos autos	Determina novo julgamento pelo Júri ; não substitui diretamente os jurados.

UMA VEZ SÓ

Não se admite **segunda apelação pelo mesmo motivo** de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

TOTAL OU PARCIAL

A apelação pode impugnar o julgado inteiro ou apenas parte dele (art. 599).

PEGADINHA: pronúncia = RESE. Impronúncia e absolvição sumária = apelação. No Júri, o fundamento da apelação delimita o que o tribunal pode fazer.



INTERPOR EM 5, ARRAZOAR EM 8

5d

interposição

8d

razões do apelante

8d

contrarrazões

3d

contravenção / assistente após MP

SITUAÇÃO	REGRA DE PROVA
Razões na instância superior	O apelante pode declarar, ao interpor, que deseja arrazoar no tribunal. Os autos sobem e lá se abre vista às partes.
MP não apela	Ofendido ou pessoas do art. 31 podem apelar subsidiariamente, ainda que não habilitados como assistente: 15 dias após o término do prazo do MP.
Sentença absolutória	A apelação da acusação não impede a imediata liberdade do réu.
Sentença condenatória	O CPP prevê efeito suspensivo, ressalvadas as exceções legais.
Só a defesa apela	Vedada reformatio in pejus : o tribunal não pode agravar a pena.
Tribunal precisa esclarecer fato	Art. 616: pode realizar novo interrogatório, reinquirir testemunhas ou determinar diligências.

EMPATE NO COLEGIADO: com a regra atual do art. 615, §1º, prevalece a solução mais favorável ao imputado. Não confunda com antigo voto de qualidade do presidente.

ATALHO: 5 = interposição de RESE e apelação. O que muda é o pós-interposição: **RESE 2+2; apelação 8+8**.



POUCA MATÉRIA, MUITA PEGADINHA DE PRAZO

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE

Cabem contra decisão de segunda instância **não unânime e desfavorável ao réu**.

Prazo: 10 dias.

Se a divergência for parcial, os embargos ficam **restritos à matéria divergente**.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Contra acórdão com **ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão**.

Prazo no CPP: 2 dias.

São integrativos: a prova gosta de trocar o prazo por 5 dias do CPC.

CARTA TESTEMUNHÁVEL - ARTS. 639 A 646

1

QUANDO

Recurso denegado ou admitido, mas impedido de seguir.

48h

PRAZO

Requerida ao escrivão ou secretário.

3

SEM SUSPENSIVO

A carta não tem efeito suspensivo.

4

TRIBUNAL

Pode mandar processar ou decidir o mérito se já estiver instruída.

Não confunda: se o juiz **denega a apelação**, há hipótese expressa de RESE (art. 581, XV). A carta testemunhável aparece quando o recurso é obstado em sua expedição/seguimento nas hipóteses dos arts. 639 e seguintes.

RE E RESP - APENAS O NECESSÁRIO

O CPP remete o processamento do recurso extraordinário e do recurso especial às **leis especiais, lei processual civil e regimentos internos** (art. 638). Não gaste reta final decorando rito antigo revogado do CPP.



LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO É O NÚCLEO

REPRESSIVO

Já existe violência ou coação ilegal à liberdade de ir, vir e permanecer. A ordem visa fazer cessar o constrangimento.

PREVENTIVO

Há ameaça concreta de coação ilegal. Se concedido para evitar a ameaça, expede-se **salvo-conduto**.

ART. 648 - HIPÓTESES DE COAÇÃO ILEGAL

#	HIPÓTESE	COMO LEMBRAR
I	Sem justa causa	Falta base jurídica/fática para a restrição.
II	Preso por mais tempo que a lei	Excesso de prazo legal.
III	Autoridade incompetente	Quem coage não tem competência.
IV	Cessou o motivo da coação	Fundamento desapareceu, prisão permaneceu.
V	Fiança indevidamente negada	O juiz pode arbitrar a fiança ao conceder HC.
VI	Processo manifestamente nulo	Concedido por nulidade, o processo é renovado.
VII	Punibilidade extinta	Não há base para manter constrangimento penal.

LIMITES: HC não serve para discutir sanção sem reflexo na locomoção. Ex.: condenação exclusivamente a multa e exclusão de militar/perda de função, quando não houver ameaça à liberdade.



QUEM IMPETRA? COMO O JUIZ AGE?

Art. 654: o habeas corpus pode ser impetrado por **qualquer pessoa**, em favor próprio ou de terceiro, e também pelo **Ministério Público**. Não exige advogado como condição de impetração.

ART. 647-A - ORDEM DE OFÍCIO, INDIVIDUAL OU COLETIVA

DE OFÍCIO

Dentro de sua competência, qualquer autoridade judicial pode conceder HC de ofício ao verificar coação ilegal à locomoção no curso de processo judicial.

MESMO SEM CONHECER

A ordem pode ser concedida de ofício em processo originário ou recursal **mesmo quando a ação ou recurso não forem conhecidos**.

HC COLETIVO

O CPP passou a mencionar expressamente HC **individual ou coletivo**. Útil quando constrangimento homogêneo alcança grupo determinável.

NÃO É SUCEDÂNEO AUTOMÁTICO

HC não substitui, como regra, revisão criminal ou recurso próprio. A jurisprudência admite atuação excepcional diante de **flagrante ilegalidade**, sem dilação probatória.

EFEITOS IMPORTANTES

SE O HC FOR CONCEDIDO...	RESULTADO
Para soltura	Paciente é posto em liberdade, salvo se houver outro motivo legal de prisão.
Por negativa indevida de fiança	O juiz pode arbitrar o valor da fiança.
Preventivamente	Expede-se salvo-conduto.
Por nulidade manifesta	O processo é renovado; HC não equivale automaticamente à absolvição.
Em regra	A concessão não põe termo ao processo, salvo incompatibilidade com os fundamentos da ordem.



AÇÃO AUTÔNOMA PRÓ-RÉU APÓS O TRÂNSITO

A revisão criminal ataca **processo findo** e existe para corrigir condenação injusta. Não é “apelação tardia” e não pode ser usada para piorar a situação do condenado.

AS 3 HIPÓTESES DO ART. 621

I

Lei/evidência

Condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

II

Falsidade

Sentença fundada em depoimento, exame ou documento comprovadamente falso.

III

Prova nova

Nova prova de inocência ou de circunstância que determine/autorize diminuição especial da pena.

TEMPO E LEGITIMIDADE

PONTO	REGRA
Prazo	Pode ser requerida a qualquer tempo , antes ou depois da extinção da pena.
Reiteração	Em regra, não; admite-se se fundada em novas provas .
Quem pede	Próprio réu ou procurador legalmente habilitado.
Se o réu morreu	Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
Relator	Não deve ter pronunciado decisão em qualquer fase do processo revisado.

PEGADINHA: prova nova não precisa demonstrar apenas inocência total; também pode revelar circunstância que autorize **diminuição especial da pena**.



O TRIBUNAL PODE FAZER QUATRO COISAS

1

ALTERAR
a classificação da infração

2

ABSOLVER
o condenado

3

MODIFICAR
a pena

4

ANULAR
o processo

PROIBIÇÃO ABSOLUTA NA REVISÃO: de qualquer maneira, **não pode ser agravada a pena** imposta pela decisão revista.

SE HOUVER ABSOLVIÇÃO

A absolvição em revisão **restabelece todos os direitos perdidos em virtude da condenação**, sem impedir medida de segurança cabível, se for o caso.

INDENIZAÇÃO PELO ERRO JUDICIÁRIO - PONTO COMPLEMENTAR

Se o interessado requerer, o tribunal pode reconhecer direito a **justa indenização** pelos prejuízos sofridos. A liquidação ocorre no juízo cível.

Não será devida, entre outras hipóteses do CPP, quando o erro decorrer de ato/falta imputável ao próprio requerente ou quando a acusação tiver sido meramente privada.

DIFERENÇA QUE A PROVA EXPLORA

HABEAS CORPUS	REVISÃO CRIMINAL
Tutela liberdade de locomoção ; pode ser preventivo ou repressivo; dispensa advogado.	Ataca condenação transitada em julgado nas hipóteses do art. 621; admite exame de novas provas.
Não é via normal para reexaminar prova complexa.	É a via típica para prova nova e correção de erro judiciário após o trânsito.



A PÁGINA PARA LER EM 3 MINUTOS

INSTITUTO	CABIMENTO-CHAVE	PRAZO / EFEITO QUE CAI
RESE	Rol do art. 581: pronúncia, extinção punibilidade, preventiva/fiança/liberdade, HC, ANPP etc.	5 dias; razões 2 + 2; retratação 2.
Apelação	Sentença definitiva; decisões definitivas/força de definitivas; hipóteses do Júri.	5 dias; razões 8 + 8; contravenção 3.
Emb. infringentes	2ª instância, não unânime, desfavorável ao réu.	10 dias; só matéria divergente.
Emb. declaração	Ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em acórdão.	2 dias.
Carta testemunhável	Recurso denegado ou obstado no seguimento.	48 horas; sem efeito suspensivo.
HC	Violência/ameaça ilegal à locomoção.	Qualquer pessoa/MP; preventivo = salvo-conduto.
Revisão	Art. 621: lei/evidência, falsidade, prova nova.	Sem prazo; nunca agrava.

PEGADINHAS QUE VOCÊ NÃO PODE LEVAR PARA A PROVA

ERRADO MP pode desistir do recurso antes das razões. **Não pode.**

ERRADO Pronúncia é atacada por apelação. **É RESE.**

ERRADO Todo RESE tem efeito suspensivo. **Não.** Há hipóteses específicas.

ERRADO RESE e apelação têm o mesmo prazo de razões. **RESE 2; apelação 8.**

ERRADO Tribunal substitui o veredicto do Júri manifestamente contrário à prova. **Determina novo Júri.**

ERRADO HC só pode ser impetrado por advogado. **Qualquer pessoa pode.**

ERRADO Revisão criminal tem prazo de 2 anos. **Pode ser pedida a qualquer tempo.**

2026 Art. 584, §4º: no RESE do art. 581, V, é possível pedir ao tribunal **efeito suspensivo ou ativo** com demonstração dos requisitos legais.

ORDEM MENTAL: decisão -> recurso cabível -> prazo de interposição -> prazo das razões -> efeito -> consequência do provimento. Se você seguir essa sequência, elimina a maioria das alternativas.